



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1241 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 del 05/08/2026

PROPOSTA N. 2239 del 04/08/2026

OGGETTO: Presa d'atto dell'elenco degli oggetti rinvenuti e fatti pervenire all'ente nel mese di luglio 2026 e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio comunale

**Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria
Ufficio Economato**

Atteso che con Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermandone nello specifico quello di Dirigente del Settore Economico-finanziario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025, con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025 -2027, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2025;

Posto che nell'ambito del Settore Economico Finanziario e nei compiti assegnati all'ufficio Economato e' compreso quello della custodia degli oggetti smarriti con la precisazione a svolgere le funzioni che il Codice Civile, Libro III, Titolo II, Capo III, Sez. I, art. 927 e seguenti, attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite;

Visto l'art. 24 del Regolamento Economale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.1 del 09/10/1991 che recita: "Devono essere ricevuti in custodia dall'Economo gli oggetti ed i valori ritrovati, dei quali non puo' essere fatto un uso diverso da quello per il quale vennero a lui affidati, osservati gli obblighi imposti ai depositari delle leggi civili a norma delle relative disposizioni del Codice Civile, art. 927 e seguenti;

Considerato che:

l'art. 927 del Codice Civile prevede che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento;

ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, la presa in consegna dell'oggetto rinvenuto deve essere resa nota mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, per due domeniche successive e restare affisso per tre giorni ogni volta;

l'articolo 929 del Codice Civile stabilisce che trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, senza che si presenti il proprietario la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno chiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata;

Dato atto dell'elenco redatto dall'ufficio economato, relativo a n. 11 plichi contenenti n. 161 oggetti ritrovati

nel mese di luglio 2026, destinati alla pubblicazione sull'Albo Pretorio per le finalità di legge;

Ritenuto opportuno procedere come da normativa sopra richiamata per gli oggetti rinvenuti e in custodia presso l'ufficio economato;

Atteso che gli oggetti rinvenuti, descritti nell'elenco allegato al presente provvedimento, devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio dell'Ente per due domeniche successive e restare affissi per tre giorni ogni volta;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Visti e richiamati:

lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/2024 e successive modificazioni e integrazioni;

il regolamento di contabilità dell'Ente;

il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A seguito di quanto sopra esposto,

DETERMINA

di considerare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che

gli oggetti rinvenuti e consegnati all'ufficio Economato del Comune di Lamezia Terme, a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58111 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58114 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58118 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58121 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58124 del 17/07/2026, a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58125 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58128 del 17/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58904 del 21/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58908 del 21/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58909 del 21/07/2026; a mezzo C.M.P. di Lamezia Terme, con prot. n. 58912 del 21/07/2026; descritti nell'allegato al presente provvedimento e relativi al mese di luglio 2026, sono conservati in deposito presso i locali dell'Economo;

si rende pertanto necessaria la pubblicazione del medesimo provvedimento nell'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della normativa vigente;

che gli oggetti di cui all'allegato potranno essere restituiti a seguito di richiesta dal legittimo proprietario, secondo le modalità di legge;

che il presente Atto non comporta impegno di spesa;

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii.;

di specificare che

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile del procedimento
Rocco Ferraro

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2239 del 04/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 05/08/2026

Il Dirigente
Dott.ssa AIELLO NADIA